

## 외부강의등 신고 업무처리 지침

2020. 10.

○ 본 지침은「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」「임직원행동강령」「서울시 외부강의등 신고에 관한 업무처리 지침」에 따라 **외부강의등 참석자가 신고 업무처리를 수행하기 위한 지침**으로 신고대상 및 신고(승인)처리 절차, 사례금 상한액 및 초과사례금 신고·반환 절차, 복무처리 방법, ETIS 상의 외부강의등 신고 IT시스템 활용 방법에 대하여 설명하고 있습니다.

\* 개정 요청사항이나 문의사항은 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

## 개 정 이 력

| 버전  | 시행일         | 주요 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자 | 승인자        |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1.0 | 2017.5.1.   | ○ 관련법령 및 규정에 따른 세부내용 명시<br>- 신고대상 및 신고(승인)처리 절차<br>- 사례금 상한액 및 초과사례금 신고·반환 절차<br>- 복무처리 방법/ IT시스템 활용 신고 매뉴얼 등<br>○ 『외부강의등 신고 이행실태 특별점검』 관련 제도개선                                                                                                                                                                  | 양인모 | 상임감사       |
| 1.2 | 2018.4.17.  | ○ 「청탁금지법 시행령」(‘18.1.17.) 일부개정 및<br>『공직자 행동강령 운영지침 개정』(‘18.2.28.) 및<br>공직유관단체 임직원 행동강령 표준안 일부수정(‘18.3.12)<br>- 외부강의등 신고 보완기간 연장 및 신고서식 변경<br>○ 『외부강의등 신고의무 이행실태 특별점검』<br>(감사실-5191호, ‘17.9.19.) 제도개선<br>- 신고방법 보완 (3일전 사전신고, 요청기관 공문 첨부 등)<br>- 외부강의 출장시 복무처리방법 보완<br>(출장시 업무관련성 증빙서류 첨부 등)<br>- 외부강의등 제한 및 승인 강화 | 정인정 | 감사<br>직무대행 |
| 1.3 | 2018.8.31.  | ○ 「임직원 행동강령」(‘18.8.31.) 일부개정 부분 반영<br>- 사례금 상한액 일괄 상향조정<br>- 신고대상 일부 변경(국가 및 지방자치단체 제외)                                                                                                                                                                                                                          | 정인정 | 감사<br>직무대행 |
| 1.5 | 2019.6.24.  | ○ 『서울시 외부강의등 신고에 관한 업무처리 지침』 반영<br>- 외부강의등 사전신고 (3일전신고 → 사전신고)<br>- 겸직허가를 받은 외부강의등 신고 주기(매달→최초1회)<br>- 지침의 구체화(사적email요청 지양, 세전금액 기준명기)                                                                                                                                                                          | 정인정 | 상임감사       |
| 2.0 | 2020.5.27.  | ○ 「청탁금지법」(‘19.11.26.) 「임직원 행동강령」(‘20.5.27.)<br>일부개정 반영<br>- 신고대상: 사례금 수령여부 관계없이 → 수령할 경우에만<br>- 신고기한: 사전신고 → 외부강의등을 마친 후 10일 이내                                                                                                                                                                                  | 정인정 | 상임감사       |
|     | 2020.10.08. | ○ 「사무위임전결규정시행내규」(‘20.09.15.) 일부 개정 반영<br>- 임원의 외부강의등 신고 결재권자 변경(감사실장→이사장)<br>○ 강의관련 겸직허가를 받는 경우 외부강의등 신고에서 제외                                                                                                                                                                                                    | 김도윤 | 상임감사       |

# 외부강의등 신고 업무처리 지침

Ver. 2.0

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 및 공단 임직원 행동강령에 따른 외부강의등 신고에 관한 세부 업무처리 지침임.

## I 관련근거 및 적용대상 등

### ☐ 지침근거

- 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한), 동시행령 제25조 내지 제28조
- 공단 임직원 행동강령 제21조(외부강의등의 사례금 수수 제한), 제21조의2(초과사례금의 신고방법 등), 제30조(행동강령책임관의 지정) 제3항 제4호

### ☐ 적용대상 : 공단 전직원

### ☐ 시행일 : 공포일부터 시행

- 청탁금지법 개정('19.11.26.)내용은 시행일('20.5.27.)부터 소급 적용

## II 신고대상 및 업무 처리절차 등

### ☐ 신고대상 ... 「행동강령」 제21조 ①, ②

- 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등

○ 요청기관이 국가 및 지자체 1) 인 경우 신고대상 제외

※ 단, 징계기록이 말소되지 않은 직원은 요청기관이 국가, 지자체인 경우도 반드시 신고

○ 사례금을 받지 않는 경우 신고대상 제외(청탁금지법 개정 '19.11.26)

※ 청탁금지법 개정 시행일('20.5.27.) 전의 경우 신고대상임

○ 강의관련 겸직허가 받은 경우 신고대상 제외

(참고) 외부강의등 겸직허가 지침(인사노무처)

✓ 신청대상

- 대학(교)의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때
- 대가의 유무와 관계없이 월3회 또는 월6시간을 초과하는 형태로 출강할 때
- 1월을 초과하여 지속적으로 출강할 때

✓ 허가기준

- 근무시간외 강의라도 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서만 허가
- 근무시간내 강의의 경우 개인휴가 사용 등 복무관리 철저(외부출장 금지)
- 행정 내부정보 누설사례가 없도록 유의 및 사례금 대가기준 준수

✓ 신청방법 : 외부강의등 개시 10일전까지 “인사노무처”에 겸직허가(공문) 신청

□ 신고방법 ☞ 외부강의등 신고 IT시스템(ETIS) 매뉴얼 참조

○ 신고기간 : 외부강의등을 마친 후 10일 이내 ... 「행동강령」 제21조 ②

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 신고서<br>작성<br>* ETIS이용 | • 별지 서식 신고서 양식*의 모든 항목 기재 ... [붙임1-1]참고<br>• <b>필수신고사항</b> 중 일부 누락 신고시 신고요건 불비로 ‘불허’ 가능 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신고 | • ETIS 연동 전자결재(협조문) 기안·발송<br>• 결재권자 : 일반직원 → 부서장 / 부서장 → 본부장 / 임원 → 이사장<br>• 수 신 자 : 감사실장(행동강령책임관) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

☞ 필수 신고사항

- 신고자의 성명, 소속, 직급 및 연락처, 외부강의등의 일자, 강의시간·장소·주제
- 사례금 총액 및 상세명세, 요청기관 담당자 및 연락처

1) 국민권익위원회 유권해석에 따름. 권익위 관련질의 바로가기 ☞ <https://goo.gl/YcalhJ>

## 【신고유형】

- 정상신고 : 필수신고사항을 모두 기재하고 외부강의등 마친후 10일 이내 신고
- 미정신고 : 필수신고사항 중 일부기재 또는 대가나 소요시간등을 알 수 없는 경우
- 보완신고 : 미정신고 후 외부강의등을 해당사항을 안 날로부터 5일 이내 보완하는 경우
- 정정신고 : 신고내역과 실제내역이 상이한 경우, 사실을 알게된 날로부터 2일 이내
- 일괄신고 : 동일 교육과정에 2회 이상 출강시 각 출강일시, 강의대가 기입 후 신고

### □ 복무처리 등 ... 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 준용

- 외부강의는 반드시 요청기관 공문서에 근거하여 허용(개인적 전화 및 E-mail 등을 통한 외부강의 행위 금지)
- 근무시간 내 외부강의는 직무수행과의 관련성이 있어야 허용
  - 외부강의는 **휴무사용**(연차 등)이 원칙이며, 출장은 담당직무와 명시적 관련이 있어야 함

| 직무관련성 여부                                                                                                                                                                                                        | 비 고                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| * 담당직무 수행과 연관성이 없는 경우                                                                                                                                                                                           | 휴무사용               |
| 1. <u>담당직무 수행과 명시적 관련이 있는 경우</u><br>⇒ 신고 시 <u>업무분장</u> 또는 <u>방침서</u> 필수 첨부<br>2. <u>공단 기능수행/국가정책 목적/기타 이사장이 필요하다고 인정하는 경우</u><br>⇒ 신고 시 <u>해당 항목 선택 후 출장(외부강의) 상위 전결권자 결재</u> 필<br>【 팀원 ⇨ 부서장결재 , 직위자 ⇨ 본부장결재 】 | 출장가능 <sub>2)</sub> |

※ 근무시간외의 외부강의라도 직무수행과 관련 없고 업무에 지장을 줄 수 있는 경우 제한 가능

### ○ 휴무, 출장 등 복무처리는 사회통념에 맞도록 시간 설정

⇒ 외부강의 시작시간에 맞춰 휴무(반가) 또는 출장시간 등을 준수하여야 함

2) 요청기관에서 교통편제공 혹은 여비관련 실비 지급시에는 「공단여비규정」 기준 실비 별도수령 불가

## □ 사례금 ... 「행동강령」 제21조 ①

○ 사례금 상한액 : 400천원(1시간, 1건, 세전금액 기준) ※ 단, 1시간 초과시 600천원

- 본 기준은 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계없이 받을 수 있는 상한액임  
(단, 교통비, 숙박비 및 식비는 사례금에 포함되지 않음)
- 1시간을 초과하여 강의등을 하는 경우에도 사례금 총액은 강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 100분의 150에 해당하는 금액을 초과하지 못함
- 시간산출 : 1시간이하 ⇨ 1시간, 1시간 30분이상 ⇨ 2시간으로 간주 3)
- 횟수산출 : 강의일자가 같더라도 강의대상이나 강의주제(내용) 중 하나라도 다르면, 서로 다른 강의로 간주함

## 【초과사례금 반환】

○ 처리절차 ... 「행동강령」 제21조 ⑥, 제21조의2 ①

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 즉시 반환 | • 초과사례금 수령을 안 경우 지체없이 제공자에게 초과금액 반환 |
|-------|-------------------------------------|



|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 신고서작성 | • 별지 서식 신고서 양식*의 모든 항목 기재 ... [붙임1-2]참고 |
|-------|-----------------------------------------|



|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 감사실<br>신고<br>*전자결재이용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 초과사례금 수령을 안 날부터 2일 이내</li> <li>• 신고서 및 반환 증빙자료를 첨부하여 감사실로 공문 발송</li> </ul> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

○ 위반시 제재 ... 「청탁금지법」 제23조 ④항, 공단 「인사규정시행내규」 별표9의 2

- 신고 및 반환 조치를 위반한 경우 500만원이하의 과태료 부과 조치
- 외부강의 신고의무 등 중대한 위반행위 ⇨ 징계

## □ 외부강의등 제한 및 승인 ... 「행동강령」 제21조 ⑤,⑧ 및 자체 강화기준

○ 제 한

- 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단되는 경우  
※ 공단과 직무유착 가능성이 있는 협력업체 및 계약업체 등을 대상으로 한 외부강의등
- 반인권 및 부패행위자 4)

3) 20분=>1시간, 80분=>1시간, 90분=>2시간, 100분=>2시간

※ 1시간 초과후, 30분미만은 강의시간 미포함

4) 반인권행위 : 성희롱(성추행), 성매매, 언어폭력 등 / 부패행위 : 금품·향응수수, 공금횡령·유용 등

○ 승인필요 : 아래의 경우, 제한을 원칙으로 하되 부득이한 사유 시 승인 필요

① 월3회 또는 월6시간을 초과하는 과도한 참석

② 징계기록이 말소되지 않은 직원 5)

③ 근속기간 1년 미만의 직원

✓ 승인방법 : 외부강의등 실시사유서\*를 작성·첨부하여 최종승인(결재)권자 결재를  
특한 후 감사실에 협조문 발송 ... [붙임1-3]참고

✓ 승인(결재)권자 : 【4급이상 직원】 ≡ 이사장 / 【5급이하 직원】 ≡ 본부장

## □ 외부강의등 신고 및 업무처리 모니터링

- 과도한 횟수의 외부강의등, 직무관련자로부터 외부강의 사례금 수수, 초과 사례금 수수 등에 대한 점검 실시
- 외부강의등 신고의무 준수 정착 시까지 필요시 수시 점검 실시
  - 공직기강 및 행동강령 점검 시(연 7회)점검, 필요시 불시 점검 등

### ※ 주요 지적사례

- 고의적 신고누락 및 당초 신고금액과 실제로 받은 대가액이 다름에도 정정신고 미이행 등 ⇨ “징계”
- 신고없이 외부강의 참석 및 복무처리 누락 ⇨ “경고”
- 직원 사례금 상한액(30만원) 초과수령 후 그 사실을 알고도 미반환(미신고) ⇨ “경고”
- 지연신고 및 보완신고 누락, 외부강의전 겸직 지연신청 ⇨ “경고”
- 재택근무 중 복무처리 없이 외부강의 참석 ⇨ “주의”
- 외부강의 신고의무 누락 ⇨ “주의”
- 기타 외부강의 지연신고, 부적정한 복무처리 등 ⇨ 행정상 “주의” “시정” 등

붙임 : 1. 관련서식 1부.

2. 참고자료(관련법률, Q&A) 1부. 끝.

5) 「인사규정」 24조의3 ① 전책 2년, 감봉 3년, 정직 4년, 강등 5년

붙임 1

관련서식

붙임 1-1

\* 필수신고사항

■

공직자 행동강령 운영지침 [별지 제12호 서식]

외부강의 등 신고서

|              |                                                                                             |          |  |                                            |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 접수번호         |                                                                                             | 접수일자     |  | 처리일자                                       |                                |
| 신고자 *        | 성명*                                                                                         | 홍길동      |  | 소속*                                        | OO처                            |
|              | 직위*<br>(직급)                                                                                 | 팀원(0급)   |  | 연락처*                                       | 010-0000-6127<br>02-2290-6127  |
| 요청인*         | 기관명                                                                                         | 한국OOOO협회 |  | 대표자                                        |                                |
|              | 담당부서<br>(담당자)                                                                               | OOO팀     |  | 연락처                                        | 010-0000-6127                  |
| 외부강의등*<br>주제 | OOO에 대한 OO 대응법                                                                              |          |  | 근태유형*                                      | 휴무<br>※출장일 경우, 증빙 필            |
| 장 소*         | 한국OOOO협회 6층                                                                                 |          |  | 세부내역<br>*필요시<br>실비내역                       |                                |
| 일 시 *        | 20 . . . ~ 20 . . .<br>시 분 ~ 시 분                                                            |          |  | 일괄신고<br>*세부내역에<br>세부출강일자 및<br>세부금액<br>필수기재 | 월(연)평균 횟수 : 회<br>1회 평균 시간 : 시간 |
| 사례금 *        | 총액 _____천원 (※ 1회 평균 대가 _____천원)<br>(교통비·숙박비·식비(실비) _____천원 별도) (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 _____천원) |          |  |                                            |                                |
| 붙임 *         | 1. 외부강의등 요청기관의 문서<br>2. 업무관련성 증빙서류(업무분장, 방침서등)(출장의 경우에만 작성)                                 |          |  |                                            |                                |

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

유의사항

1. 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [ ] 속에 별도 기재함.
2. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고 할 수 있음. 이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 기재함.

붙임1-2

■ 공직자 행동강령 운영지침 [별지 제13호 서식]

## 초과사례금 신고서

| 접수번호         |                                                                                           | 접수일자 | 처리일자 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 신고자          | 성명                                                                                        | 소속   |      |
|              | 직위<br>(직급)                                                                                | 연락처  |      |
| 요청인          | 기관명                                                                                       | 대표자  |      |
|              | 담당부서<br>(담당자)                                                                             | 연락처  |      |
| 외부강의 등<br>주제 |                                                                                           |      |      |
| 장 소          |                                                                                           |      |      |
| 일 시          | 20 . . . ~ 20 . . .<br>시 분 ~ 시 분                                                          |      |      |
| 사례금          | 총액 _____천원(※ 1회 평균 대가 _____천원)<br>[교통비·숙박비·식비(실비) _____천원 별도](※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 _____천원) |      |      |
| 초과사례금        | 초과사례금 액수 : _____천원                                                                        |      |      |
| 초과사례금<br>반환  | 반환여부 : _____ 반환금액 : _____<br>반환방법 : _____ ※증빙서류 첨부                                        |      |      |

이  
유  
인

## 신고자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

외부강의등 실시 사유서

|            |                                     |               |                        |
|------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 소 속        |                                     | 성 명           |                        |
| 강의명        |                                     | 강의날짜          |                        |
| 요 청<br>기관명 |                                     | 담당자명<br>(연락처) | (                    ) |
| 제 한<br>유 형 | ※ 누적 횟수·시간, 신분상 처분·입사일로부터 경과기간 등 기재 |               |                        |
| 초 과<br>사 유 |                                     |               |                        |

## 【관련법규】

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수제한) 제23조(과태료 부과) 같은 법 시행령 제25조(수수가 제한되는 외부강의등의 사례금 상한액) 제26조(외부강의등의 신고) 제27조(초과사례금의 신고방법 등)
- 「임직원행동강령」 제21조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 21조의2(초과사례금의 신고방법 등)

### 주요내용(요지)

#### ✓ 신고대상

- 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등
- 요청자가 국가나 지방자치단체(소속기관 포함)일 경우 신고대상 제외
- 사례금을 받는 경우에 한하여 신고
- 강의관련 겸직허가 받은 경우는 신고대상 제외

#### ✓ 신고시기

- 외부강의등을 마친 후 10일 이내
- 상제 명제 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고(미정신고)한 후 해당사실을 안 날로부터 5일 이내에 보완(보완신고)

#### ✓ 참석 제한

- 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 외부강의등을 제한 가능
- 월3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 이사장의 승인을 받아야 함

#### ✓ 초과사례금 금지

- 1시간(1건) 상한액은 직급무관 40만원, 최대 상한액(2시간 이상)은 60만원 6)
- 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우 신고하고 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환
- 신고 및 반환 조치를 위반한 경우 500만원이하의 과태료 부과 조치

6) 「임직원 행동강령」 일부개정(‘18.8.31.)으로 직급에 관계없이 일괄 상향조정

## 【Q & A】

| 질 문                                                                                | 답 변                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신고서에 개인정보를 기재하는 것은 개인정보를 과도하게 침해하는 것 아닌가?                                          | 외부강의등 신고는 사례금을 통한 우회적 금품수수를 차단하여 공정한 직무수행 보장과 공공기관의 신뢰 확보를 목적으로 하는 것이므로 기본권 침해가 아님                                                                          |
| 외부강의 횟수를 월3회, 월6시간을 초과하지 못하도록 제한하는 이유는?                                            | 과다한 외부강의·회의 등의 수행시 업무에 지장을 초래하며, 사실상 돈벌이 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위한 것임(⇒영리행위 금지)                                                                                  |
| 계약직, 기간제근로자도 신고 대상인가?                                                              | 신고대상임                                                                                                                                                       |
| 휴직자도 신고해야 하나?                                                                      | 신고대상임                                                                                                                                                       |
| 공휴일에 강의할 경우에도 신고해야하나?                                                              | 신고대상임                                                                                                                                                       |
| 징계자의 경우 외부강의 제한을 받는다고 하는데 '18.3.15.부 견책처분 되었고 3.30. 외부 강의 요청을 받았다면?                | 견책처분 징계 말소기간이 2년이므로 원칙적으로 '20.3.15. 이후 가능함. 다만 부득이 한 사유가 있을 경우 실시사유서를 작성하여 이사장(4급이상) 본부장(5급 이하)의 결재를 받아 신고할 수 있음                                            |
| 같은 날에 다른 주제로 2회 강의를 하였는데 각각 사례금을 받았다면?                                             | 강의일자가 같더라도 그 대상이나 내용(주제)중 어느 하나가 다르다면 각각 사례금 상한액을 받을 수 있음                                                                                                   |
| 공단 본사 근무자로 경기 성남소재 기관으로 부터 14:00~16:00 2시간의 외부강의 요청이 있어 오후반가(14:00~18:00)를 사용하였다면? | 사회통념에 맞는 이동시간을 고려하여 복무처리를 하여야 하므로 이 경우 1시간(13:00~14:00) 지참 및 오후 반가사용을 하여야 함                                                                                 |
| 공단 본사 근무자로 성동도시관리공단으로부터 13:00~14:00 제안심사위원으로 참석 요청이 있어 복무처리 없이 참석하였다면?             | 이 경우 이동시간이 소요되지 않으므로 1시간(13:00 ~ 14:00) 지참을 사용하여야 함                                                                                                         |
| 국가나 지방자치단체는 어떻게 되나요?                                                               | 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가인권위원회, 중앙행정기관 및 그 소속기관 등의 국가기관 및 지방자치단체이며, 국공립 학교는 해당하나 그 외 공직유관단체, 공공기관운영에 관한법률에 따른 공공기관, 사립학교는 해당하지 않음.                    |
| 법령에 근거한 위원회 등에 위원으로 참석하는 경우 외부강의등에 해당하는지?                                          | 각종 법령에 따라 설치된 위원회 등의 위원으로 위촉되어 회의에 참석하는 것은 위원으로서의 고유업무를 수행하는 것이므로 외부강의등에 해당하지 않으나 '겸직 허가' 대상임.<br>단, 법령외 외부기관 내부방침에 의한 위원회 참석일 경우 사례금 여부와 상관없이 외부강의등 신고대상임. |